Câu 5: Quan điểm của bạn về quyền sở hữu đối với căn nhà 185/4A-4F.
Là tài sản chung vì: Mặc dù trước đây bố mẹ bà vân có làm giấy ủy quyền sở hữu cho bà Vân. Tuy nhiên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà lại thể hiện chủ sở hữu thuộc hai vợ chồng. Điều này cho thấy trong quá trình chung sống hai người đã có thỏa thuận tài sản trên là tài sản chung của hai người do đó mới làm thủ tục hợp thức hóa quyền sở hữu ra tên của hai người.
Câu 6: Xác định quyền sở hữu đối với ngôi nhà 778/24
Theo các tình tiết trong hồ sơ thì căn nhà trên thuộc sở hữu hợp pháp của bà Vân vì bà là người đứng tên trên mọi giấy tờ mua bán. Tuy nhiên cần xem xét việc bố mẹ bà Vân chuyển tiền cho bà mua nhà có thỏa thuận nào không.

Câu 7: Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản tiền nợ 40.000 USD?
Trừ trường hợp ông Hải có các bằng chứng chứng minh giấy vay nợ trên là giả tạo. nếu không thì khoản nợ này được xem là nợ chung và hai người đều có trách nhiệm phải trả. Mỗi người phải trả ½ khoản nợ trên.

Câu 8: Quan điểm của Luật sư bị đơn có cơ sở pháp lý hay không?
Có, căn cứ khoản 3 Điều 33 BLTTDS.
---
-
Mã số: LS.DS/TN-29/240
----------*----------

Ngày 25/6/X, ông T và Công ty vận tải N ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng (từ 25/6/X đến 25/6/X+1). Công việc của ông T theo hợp đồng lao động là lái xe taxi, mức lương là 750.000đ/tháng (nhưng thực tế 2 bên thoả thuận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu).

Ngày 17/10/X, nhận được lệnh từ trung tâm điều hành, ông T đón khách tại đường Bành Văn Trân đi đến chợ Sài Gòn, từ chợ Sài Gòn chở khách lại đường Bành Văn Trân rồi lại đưa khách đến đường Điện Biên Phủ. Khi đang tìm điểm đỗ trên đường Điện Biên Phủ thì xe taxi của ông T bị Đội kiểm soát của Công ty vận tải N chặn lại vì cho rằng đồng hồ tính tiền của xe không nhảy số (vào thời điểm này đồng hồ tính tiền trên xe hiện số tiền là 79.500 đồng và khách hàng công nhận đã trả 80.000 đồng).

Đội kiểm soát Công ty vận tải N đã lập biên bản vi phạm nội quy công ty của ông T. Trong biên bản ghi rõ: tài xế xe có hành vi "*tháo hở rắc cầu chì làm tê liệt táp lô đồng hồ tính tiền nhằm biển thủ doanh thu của công ty*". Tuy nhiên, ông T và cả khách hàng đều không ký vào biên bản vi phạm vì họ cho rằng đồng hồ đã nhảy số tiền là 79.500 đồng.

Ngày 30/11/X, Tổng giám đốc Công ty vận tải N ra Quyết định kỷ luật số 202/NS - KL sa thải ông T do ông T có hành vi vi phạm nội quy công ty.

Khi nhận Quyết định kỷ luật sa thải, ông T cho rằng ông không vi phạm nội quy Công ty nên việc Công ty vận tải N ra quyết định kỷ luật sa thải ông là trái pháp luật. Ngày 5/1/X+1, ông T đã đến văn phòng luật sư QH nhờ luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án.

Yêu cầu của ông T khi khởi kiện đến tòa án là: (1) Công ty vận tải N phải huỷ Quyết định kỷ luật số 202/NS – KL ngày 30/11/X và nhận ông trở lại làm việc; (2) Công ty vận tải N phải bồi thường cho ông tiền lương trong những ngày không được làm việc và 02 tháng tiền lương.

***Câu hỏi 1: (1 điểm)***

Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên?

**Tình tiết bổ sung**

Công ty vận tải N (là công ty 100% vốn nước ngoài của Nhật Bản) có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Ngọc T thường trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.